

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № АТС-ФНСК-24/08

г. Москва | 01 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАЙ-НСК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АгроТехСнаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Сидорова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя литий-полимерные аккумуляторные батареи и зарядные станции для беспилотных летательных аппаратов (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара определяются в Спецификации (Приложение №1).

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар новый, имеет полный срок службы и соответствует техническим условиям ТУ 27.20.20-010-12345678-2023.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара определяется в Спецификации и включает в себя стоимость упаковки, маркировки, НДС (20%) и доставку до склада Покупателя.

2.2. Оплата производится в рублях РФ в следующем порядке:

2.2.1. Аванс 50% (пятьдесят процентов) от суммы Спецификации в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета и подписания Спецификации.

2.2.2. Окончательный расчет 50% (пятьдесят процентов) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи.

2.3. В назначении платежа Покупатель обязан указывать номер партии Товара согласно Спецификации. Отсутствие данного указания является основанием для задержки отгрузки.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в Спецификации, путем доставки транспортом Поставщика на склад Покупателя в г. Новосибирск.

3.2. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный въезд транспорта Поставщика на территорию склада. Заявка на пропуск должна быть подана не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты доставки.

3.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Сторонами jointly (совместно). В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в назначенное время, Покупатель вправе провести приемку самостоятельно, с обязательным ведением непрерывной видеозаписи процесса распаковки и осмотра Товара. Видеозапись хранится у Покупателя не менее 6 месяцев.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Спецификации.

4.2. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

4.3. Убытки, причиненные Сторонам неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полном объеме, если иное не предусмотрено Договором.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры разрешаются путем переговоров. Обязательный претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны обязуются не разглашать коммерческие условия настоящего Договора третьим лицам.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2025 года.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, а также внутренними «Правилами ведения договорной работы» Поставщика (выписка из которых прилагается в Приложении №3).

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ФЛАЙ-НСК»

ИНН 5400123456 / КПП 540001001

р/с 40702810000000000001

ПАО «Сбербанк», г. Новосибирск

БИК 045004641

Генеральный директор: _____ / И.И. Иванов /

ПОСТАВЩИК:

ООО «АгроТехСнаб»

ИНН 7700555666 / КПП 770001001

р/с 40702810400000000003

АО «Тинькофф Банк», г. Москва

БИК 044525974

Генеральный директор: _____ / А.М. Сидоров /